Kapitel 9: Pflichten, Sicherheit und Versicherung

Als Bauherr sind Sie nicht nur Auftraggeber, sondern tragen auch Verantwortung – für die Sicherheit auf der Baustelle, gegenüber Nachbarn und Passanten und gegenüber den Behörden. Viele dieser Pflichten lassen sich an Fachleute übertragen, aber nur, wenn Sie das bewusst und schriftlich tun. Dieses Kapitel fasst zusammen, was auf Sie zukommt.

Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG)

Das BauKG gilt für alle Baustellen, auf denen Arbeitnehmer beschäftigt werden – auch für private Bauherren; eine Ausnahme für Einfamilienhäuser gibt es nicht. Sind Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber tätig, müssen zusätzlich Koordinatoren bestellt werden.

Koordinatoren

Werden auf einer Baustelle Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber gleichzeitig oder nacheinander tätig, muss der Bauherr einen **Planungskoordinator** (für die Vorbereitungsphase) und einen **Baustellenkoordinator** (für die Ausführungsphase) bestellen. Das kann dieselbe Person sein, etwa Ihr Planer oder Baumeister, wenn sie dafür geeignet ist. Die Bestellung muss schriftlich erfolgen und wird erst mit der schriftlichen Zustimmung des Bestellten wirksam (§ 3 Abs 6 BauKG). Regeln Sie die Kosten im Honorar.

Vorankündigung

Eine **Vorankündigung** an das zuständige Arbeitsinspektorat ist erforderlich, wenn die Arbeiten voraussichtlich länger als 30 Arbeitstage dauern und dabei mehr als 20 Arbeitnehmer gleichzeitig beschäftigt werden, oder wenn der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage übersteigt. Sie ist spätestens zwei Wochen vor Baubeginn zu übermitteln und auf der Baustelle sichtbar auszuhängen.

SiGe-Plan und Unterlage für spätere Arbeiten

Ein **Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)** ist vor Eröffnung der Baustelle zu erstellen, wenn eine Vorankündigung nötig ist oder Arbeiten mit besonderen Gefahren (z. B. Absturz- oder Verschüttungsgefahr) anfallen. Ist nur ein Arbeitgeber tätig, kann dessen Arbeitsplatzevaluierung den Plan ersetzen. Außerdem ist – schon ab einer einzigen Firma mit Arbeitnehmern – eine **Unterlage für spätere Arbeiten** zu erstellen: Sie beschreibt, wie spätere Wartungs- und Reparaturarbeiten (z. B. am Dach) sicher durchgeführt werden können – etwa über Anschlagpunkte. Diese Unterlage gehört in Ihre Hausakte.

Rechtslage: Ist ein Projektleiter eingesetzt, kann der Bauherr ihm seine Pflichten nach dem BauKG übertragen, wenn dieser zustimmt (am besten schriftlich, § 9 BauKG). Ohne Übertragung bleibt die Verantwortung beim Bauherrn; für die Auswahl und Überwachung haftet er auch danach. Wer ausschließlich selbst bzw. mit unentgeltlicher Nachbarschaftshilfe ohne Arbeitnehmer baut, fällt nicht unter das BauKG.

Die Baustelle vorbereiten

- ☐ **Leitungsauskünfte** bei Netzbetreibern (Strom, Gas, Fernwärme, Telekom) und Gemeinde (Wasser, Kanal) einholen, bevor gegraben wird.
- ☐ **Baustrom** beim Netzbetreiber bzw. über einen konzessionierten Elektriker beantragen, **Bauwasser** bei Gemeinde oder Wasserversorger.
- ☐ **Baustelleneinrichtung** planen: Zufahrt, Lagerflächen, Kranstandort, Container, Baustellen-WC, Abfallcontainer.
- ☐ **Öffentliches Gut:** Für Kran, Gerüst, Container oder Materiallager auf Gehsteig oder Straße ist vorher eine Bewilligung nach § 82 oder § 90 StVO bei Bezirkshauptmannschaft bzw. Gemeinde einzuholen, gegebenenfalls auch eine Gebrauchserlaubnis des Straßenerhalters.
- ☐ **Absicherung:** Baustelle gegen Zutritt Unbefugter sichern (Bauzaun, Absperrung, Beleuchtung), Baugruben sichern.
- ☐ **Beweissicherung:** Nachbargebäude, Zäune, Straße und Gehsteig vor Baubeginn fotografieren.
- ☐ **Bautafel und Aushänge**, soweit vorgeschrieben (Bauordnung, Vorankündigung).
- ☐ **Lärm und Arbeitszeiten:** Ortspolizeiliche Vorschriften der Gemeinde beachten; Nachbarn informieren.

Bauabfälle

Bauabfälle sind nach den Abfallvorschriften getrennt zu sammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen. Regeln Sie im Vertrag, welche Firma für die Entsorgung ihrer Abfälle verantwortlich ist – sonst bleibt am Ende ein Berg gemischter Abfall auf Ihrer Rechnung.

Haftung des Bauherrn

Als Grundeigentümer und Bauherr haften Sie unter Umständen für Schäden, die Dritte durch die Baustelle erleiden – etwa wenn ein Passant über ungesichertes Material stürzt oder ein Nachbar durch Erschütterungen einen Schaden hat. Als Besitzer eines Gebäudes oder eines anderen Werks auf dem Grundstück (auch Gerüst oder Baustelleneinrichtung) haften Sie für Personen- und Sachschäden durch Einsturz oder Ablösung von Teilen, wenn diese auf eine mangelhafte Beschaffenheit zurückgehen – und Sie müssen beweisen, dass Sie alle erforderliche Sorgfalt angewendet haben (§ 1319 ABGB). Gute Organisation, saubere Verträge und die richtigen Versicherungen schützen Sie.

Versicherungen

Versicherung	Was sie abdeckt	Hinweis
Bauherren-Haftpflicht	Schäden, die Dritte durch die Baustelle erleiden	oft als Zusatz zur Haushalts- oder Eigenheimversicherung möglich; Bausumme beachten
Rohbau- bzw. Feuerrohbauversicherung	Feuer (Brand, Blitz, Explosion) am entstehenden Gebäude; Sturm und Hagel oft nur als Zusatz und meist erst ab geschlossenem Gebäude	später in eine Eigenheim-/Gebäudeversicherung umwandeln
Bauwesen- bzw. Bauleistungsversicherung	unvorhergesehene Schäden am Bauwerk während der Errichtung (z. B. Vandalismus, Wasser)	sinnvoll vor allem bei Einzelvergabe
Unfallversicherung für Helfer	Unfälle privater Helfer	private Unfallversicherung prüfen

Praxistipp: Fragen Sie Ihre Versicherung, ab wann der Versicherungsschutz für das Gebäude beginnt und ob Diebstahl von Material auf der Baustelle gedeckt ist. Viele Policen decken nur fest eingebaute Teile.

Eigenleistung und Helfer

Wer selbst Hand anlegt, ist für die Sicherheit selbst verantwortlich. Für Helfer aus Familie und Freundeskreis gilt:

- ☐ Unentgeltliche Hilfe von Familie, Freunden und Nachbarn ist erlaubt. Wer Helfer bezahlt, kann ein meldepflichtiges Beschäftigungsverhältnis begründen – mit allen Pflichten eines Arbeitgebers.
- ☐ Helfer sind nicht automatisch versichert – private Unfallversicherung prüfen.
- ☐ Gefährliche Arbeiten (Arbeiten auf dem Dach, am Gerüst, mit Kran oder Bagger, Elektro- und Gasinstallationen) gehören in Profihände.
- ☐ Persönliche Schutzausrüstung bereitstellen: Helm, Sicherheitsschuhe, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzbrille.
- ☐ Gerüste nur fachgerecht aufgestellt und geprüft benutzen.
- ☐ Erste-Hilfe-Kasten und Notrufnummern auf der Baustelle.

Achtung: Schwarzarbeit ist verboten und für Bauherren besonders riskant: Ansprüche aus Gewährleistung und Schadenersatz sind schwer durchsetzbar (keine Rechnung, keine Betriebshaftpflichtversicherung), bei Unfällen besteht meist kein Versicherungsschutz, und Förderstellen verlangen Rechnungen befugter Unternehmen. Auch Auftraggebern drohen Verwaltungsstrafen – etwa wer wissentlich einen Pfuscher beauftragt oder bezahlte Helfer nicht bei der Sozialversicherung anmeldet.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 9

- ☐ Planungs- und Baustellenkoordinator schriftlich bestellt (falls Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber tätig sind)
- ☐ Vorankündigung geprüft und ggf. zwei Wochen vor Baubeginn übermittelt
- ☐ SiGe-Plan und Unterlage für spätere Arbeiten beauftragt bzw. vorhanden
- ☐ Leitungsauskünfte, Baustrom, Bauwasser, StVO-Bewilligung erledigt
- ☐ Beweissicherung der Umgebung durchgeführt
- ☐ Bauherren-Haftpflicht und Rohbauversicherung abgeschlossen
- ☐ Eigenleistung und Helfer organisiert und versichert